



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/147/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

פרון עמנואל, ת.ז. XXXXXX 1

תובעים

חודק פרון ויקטוריה, ת.ז. XXXXXX 2

באמצעות ב"כ: עו"ד אסמר ויסאם ג.
שד' פל-ים 5, ת.ד 33700, חיפה 31336
טל': 04-8555331, פקס: 04-8555332
דוא"ל: ADV.asmar@gmail.com
טל': 0544513685 פקס: 048555332

נגד

דורפברגר קמרון רחל, ת.ז. XXXXXX

נתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד כהן ניצה
העצמאות 84, חיפה
טל'- 04-8626010, פקס- 04-8627010
דוא"ל: nitsa.cohen.law@gmail.com, חיפה
טל': 0522663844 פקס: 048627010

פסק דין

1. עניינה של התביעה בשאלה האם יש לחייב את הנתבעת להחזיר אל הגג הצמוד לדירתה את דוד השמש והקולט ששימשו את דירת התובעים, או לאפשר לתובעים להתקין עליו דוד אחר תחתיהם, לחייבה להחזיר לדירת התובעים את אספקת המים והחשמל, ולמנוע ממנה להיכנס לחצר הצמודה לדירת התובעים.
2. הבית המשותף מושא ההליך מכיל 5 דירות, נמצא ברח' עבאס 13, חיפה, ומזוהה כחלקה 88 בגוש 10811 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעים הם הבעלים של דירה עורפית בקומת הקרקע בבית, והנתבעת בעלים של דירה בקומה העליונה בבית.

תמצית טענות התביעה –



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/147/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. ביום 2.3.2022 רכשו התובעים את דירתם מהבעלים הקודמים (בני משפחה אחת): אנאליס אשקר, ג'מילה הירבסת, סאדק עבוד אשקר, וג'וליאן עבוד אשקר (להלן: "המוכרים"), כאשר מי שהחזיקה רוב השנים בדירה מטעמם הייתה חמותה של אנאליס אשקר - המנוחה נדא חביב סאדק עבוד ז"ל (להלן: "המנוחה נדא").
4. הנתבעת אשר מתגוררת בקומה העליונה של הבית, רכשה בשלב מסוים מחברת "עמידר" את הגג של הבית. טרם הרכישה שימש אותו גג את בעלי הדירות בבית לצורך התקנת דודי שמש וקולטים.
5. לתדהמת התובעים, לפני מספר חודשים הם גילו כי הנתבעת בחרה לנצל את פטירתה של המנוחה נדא, והסירה את צלחת הלוויין של דירתה מהגג, המוכרים השוהים בחו"ל היו המומים, אך לא הגיבו לכך עקב אילווציהם, ומתוך ניסיון לשמור על יחסי שכנות טובים. דא עקא, הם לא העלו על דעתם כי הנתבעת תנצל זאת בכדי להסיר מספר חודשים לאחר מכן מהגג גם את דוד השמש והקולט המשמשים את דירתם, ללא כל הסכמה מצדם, ולהשליכו בחצר הפרטית, וכן לנתק את החשמל והמים לדירה.
6. המוכר סאדק אבוד אשקר (להלן: "סאדק"), פנה לנתבעת באמצעות וואטסאפ בדרישה להחזיר את דוד השמש והקולט למקומם, אך האחרונה דחתה את בקשתו. ביום 17.3.22 פנה סאדק במכתב התראה לנתבעת. תגובת הנתבעת למכתב הבהירה כי בכוונתה להשתלט על הגג, ולקפח את זכויות המוכרים ו/או מי מטעמם, וזו אף הציעה להם להתקין את דוד השמש והקולט בחצרם.
7. יש לדחות טענת הנתבעת כי קיבלה הסכמה לפירוק דוד השמש מאת סאדק הן מהטעם שהנ"ל לא נתן הסכמתו, והן מהטעם שהנ"ל בעלים של 1/12 חלקים בדירה, ומשכך ממילא אינו מוסמך ליתן הסכמה בשם כל בעלי הדירה לפירוק הדוד והעתקתו.
8. יתירה מכך, התובעים רכשו דירתם ביום 2.3.22 כשהיא כוללת דוד שמש על הגג, ועל כן הנתבעת לא יכולה הייתה לקבל הסכמת המוכרים לפירוק דוד השמש לאחר שהנ"ל כבר מכרו את הדירה לתובעים.
9. אין לאפשר לנתבעת לפעול באופן חד צדדי הפוגע בזכויות התובעים.

תמצית טענות ההגנה –

10. הגג מושא ההליך בבעלותה ואינו חלק מהרכוש המשותף.
11. הנתבעת הקנתה למנוחה נדא הרשאה אישית להתקין דוד שמש על גגה, וזאת מתוך יחסי שכנות קרובים ששררו ביניהן, ובהתחשבות בגילה המבוגר. ההרשאה להתקנת דוד השמש ניתנה לנדא לאחר שלדירת הנתבעת הוצמד הגג. עם פטירתה של המנוחה נדא, ובעקבות מכירת הדירה, הגיעה ההרשאה האישית לקיצה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/147/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. משנפטרה נדא, ניהלה הנתבעת שיחת טלפון עם סאדק המתגורר בגרמניה, כנציג המוכרים, וסיכמה עמו שדוד- השמש וצלחת הלוויין יוסרו על ידי מהגג, וכן סיכמה עמו שהוא יודיע למתווך, הפועל למכירת הדירה מטעמו אודות סיכום זה, על מנת שהלה יודיע לרוכשים עתידיים שעסקת המכירה אינה כוללת את דוד השמש המצוי על הגג.

13. בהתאם לשיחת הטלפון פינתה הנתבעת תחילה את צלחת הלוויין, ולאחר מכן פינתה את דוד השמש והקולט.

14. הנתבעת יידעה את סאדק אודות הורדת צלחת הלוויין, והלה שלח תודה בכתובים. מאוחר יותר, ובהתאם לאותו סיכום טלפוני הורידה הנתבעת את דוד השמש והקולט מהגג ושלחה דיווח על כך לסאדק, אלא שסאדק חזר בו מהסכמתו להסרתם, וטען כי התנהלותה בלתי חוקית.

ההליכים בתיק-

15. בתיק התקיימו שני דיוני הוכחות במהלכם העידו מטעם התביעה: סאדק, אלכסנדר אסחאק, מי שהתגורר שנים רבות בבית מושא ההליך, רוג'ה דאהר, המתווך שתיווך את עסקת מכירת הדירה לתובעים ותובעת מס' 2. מטעם ההגנה העידו: דורפברגר שלמה, אחיה של הנתבעת והנתבעת.

16. אציין כי עדותו של סאדק ניתנה בהיוועדות חזותית, כפי שעולה מההחלטות בתיק, ובשל טעות הדבר לא נזכר במפורש בפרוטוקול הדיון.

17. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

18. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעת להשיב לגג הצמוד לה דוד שמש וקולט לשימוש התובעים, וכן ליתן צו מניעה כמבוקש, הכול כפי שיפורט להלן:

19. אין מחלוקת על כך שהגג מושא ההליך צמוד לדירת הנתבעת, ואין גם מחלוקת על כך שהנתבעת או מי מטעמה פינו מגג זה את דוד השמש והקולט ששימש את דירת התובעים בחודש מרץ 2021. התובעים טענו כי רכשו את הדירה בהסתמך על כך שידעו כי קיימים לדירה דוד שמש וקולט, וכי לא הודע להם כי מוכרי הדירה נתנו הסכמתם להסרתם. הנתבעת טענה כי דוד השמש והקולט הותקנו על הגג לאחר שהגג כבר הוצמד לדירתה, על אף האמור, ובשל חברות קרובה ויחסי שכנות טובים שלה ושל נדא היא נתנה לה הסכמה אישית להותרתם על הגג. לאחר שנדא נפטרה פנתה לסאדק נציג בעלי הדירה על מנת לקבל את הסכמתו לסילוקם, ומשזו ניתנה פעלה לסילוקם מהגג ולהצבתם בחצר דירת התובעים.

20. אבחן להלן עדויות הצדדים ואת הראיות שהוגשו לתיק לשם קביעת ממצאים ביחס לשאלות האם אכן הצבת דוד השמש והקולט היו בהתאם לרשות אישית שנתנה הנתבעת לנדא שבאה אל קיצה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/147/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עם פטירתה, האם בעלי הדירה הקודמים נתנו הסכמתם לסילוק הדוד והקולט לאחר פטירת נדא, והאם הנתבעת הייתה רשאית לפנותם מהגג.

עצם בעלות הנתבעת בגג אינו מאפשר לה להורות על פינוי דוד השמש והקולט מהגג-

21. נשאלת השאלה האם בעל דירה אשר רכש דירה בבית משותף, אשר צמודים לה שטחים שהוצאו מהרכוש המשותף והוצמדו לדירה, רשאי להתנגד לכך שיהיו קיימים על אותה הצמדה מתקנים אשר משמשים בעלי דירות אחרים בבית, דוגמת: שוחות ביוב, בלוני גז, תיבות דואר וכיוב' אשר הותקנו בחצר שהוצמדה למאן דהו או דוגמת קולטים ודודי שמש אשר מותקנים על גג צמוד.

22. בעניין זה נכון להפנות לדברים שנאמרו ברע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף פ"ד מח(5) 550, 562-563 (1994) אשר אמנם דן בסוגיה אחרת מזו שלפנינו, אך בית המשפט התייחס שם בהרחבה למוסד הבית המשותף, והאמירות שם יפות ורלוונטיות גם לענייננו. וכך קובע בית המשפט:

"...הרוכש דירה בבית משותף – הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת – מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו היקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה...הויתור מובנה הוא אל-תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין...זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית משותף ואין היא זכות הבעלות ה"קלאסית".

ובהמשך פסק הדין-

"גילוייה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילוייה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. למשל: אדם אינו רשאי על דעתו שלו בלבד לקרוע חלון בקיר דירתו שבבית המשותף, אם אותו קיר הוא קיר חיצוני של הבית (ראה סעיף 2 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק); ובעל דירה חייב ליתן לבעל דירה אחרת להיכנס את דירתו, במקום של צורך בתיקונם של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון המצוי). השיתוף ברכוש המשותף-אם תרצה; החיים יחדיו- אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת; מצמצם ומצר הוא את תכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף. ובלשונו של השופט ויתון בדין הנוסף בפרשת סדובסקי בעמ' 736:

"בית משותף 'פנים לו לצד השיתוף ולצד ההפרדה שבין השותפים, ואני מייחס חשיבות מיוחדת לצד השיתוף, דהיינו למגבלות שהחיים בצוותא מטילים על כל שותף ושותף".

23. ואכן, זכות הבעלות בבית משותף, בשונה מזכות הבעלות הקלאסית, מושפעת מהמבנה המיוחד של הבית המשותף ומזכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית, ולכן יכול וזכות זו תהיה כפופה לזכויות שימוש או מעבר כלשהן של אחרים בבית. ודוק- בדירות רבות בבתים משותפים עוברת צנרת ביוב וניקוז משותפת בתוך הדירה ממש, מה שמחייב את בעלי הדירה לאפשר כניסה לדירתם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/147/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לצורך תחזוקתם של מתקנים אלו. המחוקק, אשר היה ער לאפשרויות כגון דא, בהגדירו בסעיף 52 לחוק המקרקעין מה הם החלקים המהווים "רכוש משותף" קבע - "אפילו הם בתחומי דירה מסויימת", לאמור, בבית משותף יתכן כי הרכוש משותף יהיה מצוי בתוך דירה, מה שיחייב את אותו בעל דירה לתת זכות מעבר בקניינו.

24. כרסום דומה בזכות הקניין בבית משותף קיים גם לגבי חלקים שהוצמדו לדירה. בבתים רבים עוברות בתוך חצרות אשר הוצמדו לבעלי דירות בבית תשתיות משותפות דוגמת: שוחות ביוב, בלוני/צוברי גז ושעוני מים המשמשים את כלל בעלי הדירות בבית. במקרים אחרים מותקנים דודי שמש, קולטים ואנטנות על גגות אשר הוצמדו לדירה/דירות בבית, באופן שההצמדה כפופה לזכויות שימוש ומעבר לטיפול באותם מתקנים אף אם התקנון המוסכם שנרשם לבית שותק בעניין.

25. לא יעלה על הדעת שבעל דירה אשר הוצמדה לו חצר ידרוש מנציגות הבית המשותף או מבעלי הדירות להעתיק מחצרו את התשתיות והמתקנים המשותפים המותקנים בה או יסרב לאפשר כניסה אליהם מהטעם שהדבר פוגע בקניינו. הוא הדין לגבי בעל דירה לו הוצמד גג אשר קיימים עליו דודי שמש ואנטנות המשמשים אחרים.

26. עם זאת, יש להבחין בין מצב בו בעל דירה רכש הצמדה אשר מקדמת דנא עברו בה תשתיות או הותקנו בה מתקנים המשמשים אחרים, שאז אותן זכויות שרכש בהצמדה כפופות לתשתיות ולמתקנים שהיו קיימים באותה הצמדה, לבין מצב בו לאחר המועד בו רכש בעל הדירה את אותה הצמדה מבקש מאן דהוא להעביר תשתיות או להתקין מתקנים בהצמדתו, שאז רשאי בעל ההצמדה להתנגד לכך ולמנוע פגיעה בהצמדתו.

27. לצורך כך, אבחן את הראיות שהונחו לפניי לצורך קביעה האם עסקינן במתקנים שהיו מותקנים על הגג הצמוד טרם שרכשה אותו הנתבעת, באופן שהנתבעת רכשה את הזכויות בגג בכפוף לאותם מתקנים שהיו קיימים עליו, או שעסקינן במתקנים חדשים שהנתבעת רשאית להתנגד להצבתם על הגג, או ליתן רשות זמנית-אישית להצבתם.

דוד השמש והקולט הוצבו על הגג לפני שרכשה אותו הנתבעת-

28. מתצהיר עדותו הראשית של אלכסנדר אסחאק, עולה כי הנ"ל גר בבית שנים רבות, חלקן כילד וחלקן כבגיר, ובהמשך אף כבעלים של הדירה, והוא מכיר לפרטי פרטים את המנוחה נדא ואת בני ביתה, וכן מכיר את הורי הנתבעת ואת ילדיהם. בתצהיר שזורים פרטי מידע רבים המצביעים על היכרות קרובה. העד ציין כי לדירתם וליתר הדירות בבית הותקן דוד שמש על הגג כבר בשנות ה-70. לטענתו, אין אמת בטענת הנתבעת כי היא התירה לנדא להתקין את דוד השמש בדירתה אחרי שרכשה בשנת 2004 את הגג, שכן הדודים היו מותקנים עוד קודם לכן על הגג. על דברים אלו חזר העד בחקירתו הנגדית. העד אמנם לא ידע לזהות איזה דוד שייך לאיזה דירה, אך ציין מפורשות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/147/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כי היו קיימים דודים רבים על הגג כבר בשנות ה-70, מה שהפריך את טענת הנתבעת כי במועד רכישת הגג (לטענתה שנות ה-90) לא היו קיימים דודים על הגג. עדות העד הייתה קוהרנטית ומשכנעת ויש לזכור כי מדובר בעד אובייקטיבי שאינו צד להליך וקיימת לו היכרות דומה עם הנתבעת ועם מי שמכרו לתובעים, ראו עדותו עמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 18.6.23 שורות 42-49.

29. סאדק, יליד תחילת שנות השבעים, העיד בתצהיר עדותו הראשית כי לדירה היה קיים דוד שמש על הגג כבר משנות ה-70 או אף קודם לכן, ועל כן מופרכת טענת הנתבעת כי נתנה הסכמה אישית לנדא להתקין דוד שמש על הגג שרכשה רק בשנת 2004. עדותו זו התבססה על כך שהוא גר בדירה שנים רבות כילד ולאחר מכן החל משנת 1997 כנשוי. סאדק חזר על דברים אלו גם בחקירתו הנגדית עמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 18.6.23 שורות 38-39. עדותו הייתה אמינה ובחקירתו הנגדית השיב גם תשובות שלא בהכרח שירתו אותו, מה שהעלה את אמינותו בעיניי.

30. שלמה דורפברגר, אחי הנתבעת, העיד בתצהיר עדותו הראשית כי לא זכור לו שהיו קיימים על הגג שרכשה אחותו הנתבעת דודים, וכי רק לאחר שאחותו רכשה את הגג הותקן שם דוד שמש. לטענתו, ההתקנה נעשתה משום יחסי השכנות הטובים והקרבה בין אחותו לבין נדא, והיא ניתנה כרשות אישית בלבד. העד לא הסביר בתצהירו כיצד ידוע לו מתי הותקנו הדוד והקולטים, וכיצד הוא יודע על טיב ההסכמה שניתנה ע"י אחותו. התצהיר נעדר פרטים מהותיים כמו מועד ההתקנה, מקור ידיעתו לאמור ועוד, ועל כן לא מצאתי ליתן לו משקל משמעותי. גם בחקירתו הנגדית העד לא ידע ולא זכר פרטים רבים שנראה היה כי יכולים לשמש כנגד אחותו הנתבעת. לא מצאתי את עדותו אמינה והתרשמתי כי מירב ידיעותיו באו לו כעדות שמיעה מהנתבעת.

31. הנתבעת טענה בחקירתה הנגדית כי דוד השמש והקולט הותקנו על הגג כשנתיים לאחר שנת 1994, המועד בו רכשה, לטענתה, את הזכויות בגג.

32. למשמע העדים שוכנעתי כי דוד השמש והקולט קיימים על הגג למצער משנות ה-70, קרי, טרם שרכשה הנתבעת זכויותיה בגג. להלן יפורטו נימוקיי:

33. הנתבעת טענה כי רכשה את הגג ושילמה בעבורו כבר ביום 17.1.94, לראיה צירפה לתצהירה קבלה שסומנה כנספח ב'. הנתבעת לא ידעה להסביר בחקירתה הנגדית הכיצד נחתם הסכם הרכישה רק למעלה מעשר שנים לאחר המועד, שלטענתה, רכשה את הגג, ראו עדותה בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 28.6.23 שורות 27-31, וגם לא ניתן הסבר מניח את הדעת מדוע שקטה על השמרים משך עשר שנים, ולא עמדה על כך שייחתם הסכם לרכישת הגג אם שילמה את מלוא התמורה בעבורו כבר בשנת 1994.

34. לנתבעת נשלח שאלון על ידי התובעים בו נשאלה האם במועד שרכשה את הגג היו עליו דודי שמש של בעלי דירות בבית, והשיבה בתצהירה **"לא רלבנטי משום שהשאלה אינה קשורה למחלוקת בין הצדדים"**. התחמקותה מלענות על שאלה זו, אשר לדידי, רלבנטית מאוד לשאלה שבמחלוקת,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/147/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מחזקת את גרסת עדי התובעים כי היו קיימים דודי שמש על הגג במועד בו רכשה הנתבעת את הזכויות בגג.

35. למשמע הגרסאות הסותרות של הצדדים מצאתי להעדיף את גרסת עדי התביעה ממנה עלה כי הדוד והקולט הותקנו על הגג כבר בשנות ה-70. כפי שפירטתי לעיל, מצאתי את עדות עדי התביעה אמינה יותר, מצאתי לראות בהתחמקות הנתבעת בשאלון כמשמשת כנגדה, ומצאתי בהוראות הסכם המכר, אשר יפורטו להלן, חיזוק נוסף לכך רשות מקרקעין ישראל, ממנה רכשה הנתבעת את זכויותיה בגג, ביקשה לעגן את זכות בעלי הדירות בבית להותיר את המתקנים המשמשים אותם אשר מוצבים על הגג במקומם, ולהקנות לאותם בעלי דירות זכויות לגג להמשך הצבת אותם מתקנים. חזקה על הנתבעת, אשר היא עו"ד בהכשרתה, שלא הייתה מסכימה להותיר סעיפים אלו בהסכם המכר בהינתן שלא היו מותקנים מתקנים כלשהם על הגג במועד הרכישה כפי שהיא טוענת כיום.

הסכם רכישת הגג מונע פינוי מיטלטלין מהגג-

36. לטענת הנתבעת, כשנתיים-שלוש לאחר רכישת הגג, קרי בסביבות השנים 1997-1998 התקינה נדא דוד על הגג לאחר שקיבלה רשות פרסונלית של הנתבעת להצבתם מתוך יחסי שכנות טובים. לטענתה, רשות אישית זו פקעה עם פטירתה של המנוחה נדא בשנת 2020, וראו גם עדותה בעניין בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 28.6.23 שורות 1-5, וכן ראו עדותה בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 28.6.23 שורות 16-20 שם מעידה העדה: "ש: אני מפנה אותך לעמ' 3 להסכם עם עמידר כותרת "יא תנאים מיוחדים". "אם כיום קיימים על הגג מתקנים...". אין מחלוקת שכשחתמת על ההסכם ב-2004 הדוד של נאדה היה קיים על הגג נכון? ת: נכון. ש: נכון שעד היום לא מימשת את זכויות הבנייה שלך? ת: נכון."

37. מהסכם המכר שצורף לתצהיר גילוי המסמכים עולה כי הוא נחתם ביום 7.12.04 בין הנתבעת לבין רשות הפיתוח באמצעות עמידר, ובמסגרתו רכשה הנתבעת את כל זכויות הבנייה בחלקה וכן את גג הבית, כהשלמה לעסקת הרכישה שבוצעה על ידה ביום 3.9.91.

38. בסעיף ה. להסכם המכר מכוחו רכשה הנתבעת את זכויות הבנייה והזכויות בגג נקבע כי התמורה תועבר בהתאם להוראות סעיפים 8 או 23 להסכם. בסעיפים אלו נקבע כי הרוכשת-הנתבעת מתחייבת לשלם את תמורת הזכויות בהתאם להסכם לא יאוחר מ-90 יום מיום אישור העסקה. בסעיף ט. להסכם הוגדר "יום אישור העסקה" – "היום בו אישרה הועדה המוסמכת של מינהל מקרקעי ישראל את עסקת המכר עם הרוכש במחירים הנקובים לעיל לפי הענין 17/01/1994".

39. גם אם רכשה הנתבעת את זכויותיה בגג כבר בשנת 1994 בד בבד עם רכישת הזכויות בדירה, כפי שהיא טוענת כיום, אין בכך כדי לאפשר לה לסלק מהגג מתקנים שהיו מותקנים עליו שעה שהסכם המכר עליו חתמה בשנת 2014 מעגן במפורש זכויות בעלי הדירות בבית להותירם על מכונם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/147/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. בסעיף יא עמ' 3 להסכם נקבע כדלהלן: **"ידוע לרוכשים שאם כיום ממוקמים על הגג מתקנים שונים המשמשים את יתר בעלי הזכויות במבנה, יהיה על הרוכשים לניידם, כדי לשמש את זכויות הבנייה המוצעות למכירה, אם על אותו גג או על הגג שייבנה על ידם. פעולת העתקת המתקנים תהיה על חשבונם ועל אחריותם הבלעדי, לרבות אחריות לנזק לתקינותם ותפקודם של מערכות אלו עקב פעולות העתקתם. כל עוד לא התחיל הרוכש לממש את זכויות הבנייה עפ"י היתר כדין, יהא עליו לאפשר שימוש במתקנים הנ"ל וגישה נוחה אליהם, הכל כאמור בסעיף 17 כג' להסכם. ידוע לרוכשים כי המדרגות והגג יהיו לשימוש כל הדיירים במבנה, לצורך גישה לטיפול באנטנות ודודי השמש"**. (הדגשה שלי י"ל). לשון ההסכם ברורה והיא מדברת על מתקנים המותקנים "כיום" על הגג- מועד החתימה על ההסכם -7.12.04.
41. בסעיף 17 כג' להסכם ישנה חזרה על הקביעה כי כל עוד לא התחיל הקונה לממש את זכויות הבנייה עפ"י היתר כדין יהא עליו לאפשר שימוש במתקנים על הגג וגישה נוחה אליהם, וכן נכתב ב"רחל בתך הקטנה" כי אם יבקשו הקונים לבנות על הגג ולשם כך להעתיק את המתקנים יהיה על הקונים להחזיר את המתקנים הנ"ל למקומם המקורי בבניין ו/או לגג החדש שייוצר לאחר מימוש זכויות הבניה הנמכרות על חשבונם ועל אחריותם.
42. עיינו הרואות כי הסכם המכר מציין באופן מפורש כי קיימים מתקנים על הגג הנרכש במועד החתימה על הסכם הרכישה, וגם אם הרכישה חלה למפרע משנת 1994, היא כפופה לזכות בעלי דירות אחרים להותיר על הגג מתקנים אשר קיימים עליו "כיום"- מועד החתימה על ההסכם. לשון ההסכם ברורה, נוגדת את טענות הנתבעת ותומכת דווקא בגרסת התובעים.
43. לאור האמור, נהיר כי לשון ההסכם מונעת מהנתבעת לפנות מהגג מתקנים אשר מותקנים עליו ביום החתימה על ההסכם, אלא אם מדובר על העתקה בעטיה של בניה על הגג וגם אז יועברו המתקנים לגג החדש.
- לא הוכח שניתנה הסכמת הבעלים הקודמים בדירת התובעים לפינוי הדוד והקולט-
44. מתצהיר עדותו הראשית של המתווך דאהר רוג'ה (להלן: "רוג'ה") עלה כי בקיץ 2021 פנו אליו מוכרי דירת התובעים וביקשו ממנו לפעול למכירת הדירה, והוא החל מראה את הדירה לקונים פוטנציאליים. או אז פנתה אליו הנתבעת וביקשה שיוריד את הצלחת ואת דוד השמש מהגג שבעלותה, ונענתה על ידו שהגג נרכש על ידה כשהוא כולל מתקנים אלו ומכאן הזכות שהללו יוותרו על הגג. ברוח זו הוא אף עדכן את סאדק כי לא קיימת לנתבעת זכות להסיר הדוד מהגג. עוד עלה מתצהירו שבביקור אקראי בדירה, לאחר שנמכרה הדירה לתובעים, הוא גילה כי הדוד פורק והוצב בחצר הדירה, ובעקבות כך שלח לנתבעת הודעה בה דרש להשיב את הדוד למקומו. מחקירתו הנגדית עלה כי בסמוך למועד השיחה בין סאדק לבין הנתבעת פנתה אליו הנתבעת טלפונית, והוא עדכן אותה בשם המוכרים כי לא קיימת לה זכות חוקית לדרוש את סילוק המתקנים מהגג. שיחה זו התקיימה טרם שהנתבעת פירקה את הדוד, ראו עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 20-9.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/147/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בחקירתה הנגדית הודתה הנתבעת כי שיחתה עם רוג'ה המתווך נערכה יום יומיים אחרי השיחה עם סאדק, וכן הודתה כי הוא אמר לה באופן מפורש כי לא קיימת לה זכות להוריד את הדוד מהגג, ראו עדותה בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 28.6.23 שורות 36-42.

45. מתצהיר עדותו הראשית של סאדק עלה כי בחודש 8/21 הוא קיבל שיחת טלפון מהנתבעת בה ביקשה להסיר את האנטנה ודוד השמש המשמשים את דירתו. התרשמתי מחקירתו הנגדית שהעד אמין ואינו מנסה לייפות את הדברים גם במקום שהללו יכולים להתפרש לרעתו. מחקירתו הנגדית התרשמתי כי לאחר שיחה שקיימה עמו הנתבעת הוא הסכים להורדת האנטנה והוטעה על ידה לחשוב שבשל הזכויות שיש לנתבעת בגג היא רשאית לדרוש ממנו להוריד את דוד השמש הישן ולהחליפו באחר חדש ותקין, ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 22-28.

46. סאדק העיד בתצהיר עדותו הראשית כי הנתבעת לא ציינה בשיחה שקיימה עמו, ולו פעם אחת, כי היא נתנה רשות אישית לנדא להתקין את הדוד. לטענתו, היא לא קיבלה ממנו רשות להסיר את הדוד, וממילא גם לא יכולה הייתה להיבנות מרשות כאמור אפילו אם ניתנה בהיותו בעלים של 1/12 מהזכויות בדירה בלבד. כ-7 חודשים לאחר אותה שיחה הורידה הנתבעת את דוד השמש מהגג ושלחה לו הודעה מוקלטת בעניין. הסרת הדוד נעשתה לאחר שהדירה כבר נמכרה לתובעים. הנתבעת, אמנם, טענה בחקירתה הנגדית כי סאדק הציג לה מצג כאילו הוא נציג כלל בעלי הדירה, עת נתן הסכמתו להסרת דוד השמש, אך למשמע עדותה בעניין לא שוכנעתי כי הוצג לה מצג כאמור. העדה מציינת כי סאדק נתן הסכמה ולא טרח לציין שיש זכויות בעלות בדירה גם לאחרים, וכי אינו מייצגם בעניין, אך אין באמור כדי לייצר מצג כנטען. מאחר שזכויות הבעלות בדירה חשופות לעין כל ורשומות במרשם המקרקעין, ומכוחם עולה כי לסאדק רק 1/12 זכויות בעלות בדירה, נהיר כי אפילו הייתה הנתבעת מקבלת את הסכמתו, ואין באמור כדי לקבוע כי התקבלה הסכמתו, צריכה הייתה לברר עמו שהסכמתו ניתנת בשם יתר בעלי הזכויות בדירה, ואף לדרוש שהדבר יעוגן במסמך בכתב. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שמדובר על נתבעת שהיא עורכת דין בהכשרתה, וראו עדותה בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 28.6.23 שורות 15-22.

47. הנתבעת טענה כי סאדק נתן לה את הסכמתו להסרת הדוד מהגג, ולראיה צירפה תמליל שיחה שהתקיימה ביניהם ביום 20.8.21, ראו נספח ד' לתצהיר הנתבעת. עיון בתמליל השיחה (עמ' 4 שורות 7-13) מעלה כי הוא מתנגד למבוקש ומבקש לגזור גזירה שווה מכך שבחצר הצמודה לדירתו מותקנים בלוני גז שמשמשים אחרים אשר הוא אינו זכאי לפנות. אחרי לחץ נוסף שהופעל על סאדק באותה שיחה אמר האחרון כי יפנה למתווך ויבקשו לומר לרוכשים החדשים שיעשו דוד שמש חדש ושלא ישתמשו בדוד שמש הקיים למעלה, עמ' 5 לתמלול שורות 26-28.

48. מעיון בתמליל עולה כי סאדק נתן את הסכמתו המפורשת לכך שהנתבעת תפרק את האנטנה ותציב אותה בתוך דירתו, והבטיח לדבר עם המתווך בעניין דוד השמש. אך בתמליל לא ניתנה הסכמה מפורשת לפירוק דוד השמש, אלא רק הבטחה לדבר עם המתווך. אלא שלאחר אותה שיחה קיים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/147/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סאדק שיחה עם המתווך בה התברר לו כי לא קיימת לנתבעת הזכות לדרוש ממנו לפרק את דוד השמש מהגג שעה שהיא רכשה את הגג כשמוצבים עליו מתקנים. והנתבעת עודכנה באמור בשיחתה עם המתווך.

49. ביום 13.3.22 שלחה הנתבעת לסאדק הודעת ווטסאפ בה ציינה כי פירקה את צלחת הלווין והציבה אותה בחצר התובעים. במענה השיב לה סאדק: **"תודה רוחה. מאחל לך ולמשפחתך שנה חדשה מלאה בריאות ואושר"**. תשובת סאדק מעידה על כך שפירוק צלחת הלווין נעשתה על דעתו ובהסכמתו.

50. מספר חודשים לאחר מכן שלחה הנתבעת לסאדק הודעה נוספת: **"בהמשך לשיחתנו והסיכום איתך מלפני כמה חודשים כי הורדתי את דוד השמש מהגג. מתוך התחשבות בדודות שלך לא הורד לפני כן. חיכיתי לביקור של וופא והלה כדי שיהיו להם מים חמים. משהובהר לי שאיש מהמשפחה לא יגיע עוד למקום פונו לחצר הדוד, הקולטים, המעמד עליו הונח והצנרת על ידי אנשי מקצוע באופן מסודר"**. במענה השיב סאדק: **"מעולם לא היה לך כל סיכום איתי ואני לא יודע על מה את מדברת בכלל.. לא ברור לי כיצד הרשית לעצמך להשתלט על רכוש שאינו שלך ולפעול בו כרצונך ולהורידו ממקומו ללא כל רשות ועוד את נכנסת לשטח שהוא בלעדי שלנו וגם ללא כל רשות ומניחה שם דוד..."**, ראו נספח ה' לתצהיר הנתבעת.

51. הנתבעת אישרה בחקירתה הנגדית כי קיימים דודי שמש גם לבעלי דירות אחרים בבית על הגג, וכי כנגדם לא נקטה בהליכים משפטיים על אף שלטענתה אף הם הותקנו לאחר שנת 1994, המועד בו רכשה את הגג. לא הובא כל טעם לכך שהנתבעת סילקה רק את דוד השמש של התובעים, מה שמחזק את טענת התובעים כי היא ניצלה את חלון הזמן שבו הועברה הבעלות בדירת התובעים, ואת היעדרות בעלי הדירה מהאזור, על מנת לעשות דין לעצמה ולסלק את דוד השמש והקולטים מהגג, ראו עדותה בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 18-41.

52. לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעת כי ניתנה לה הסכמת אלו שמכרו את הדירה לתובעים, כפי שיפורט להלן: ראשית, מעיון בתמליל שצורף עולה כי בעוד שניתנה הסכמה ברורה ומפורשת להסרת אנטנת הלווין מהגג, לא ניתנה הסכמה שכזו להסרת דוד השמש, וסוכם שסאדק ידבר עם המתווך בעניין. המתווך העיד, ועדותו לא נסתרה כי הוא דחה מכל וכל את דרישת הנתבעת להסיר את דוד השמש והקולטים מהגג. שנית, אפילו ניתנה הסכמתו של סאדק, ולא שוכנעתי כאמור כי זו ניתנה, היא לא הייתה יכולה לחייב את בעלי הדירה שעה שסאדק היה הבעלים של 1/12 חלקים מהדירה בלבד. שלישית, הנתבעת דיברה באותה שיחת טלפון הן על אנטנת הלווין והן על דוד השמש, וביקשה מסאדק להסיר את שניהם. לו אכן הייתה סבורה כי קיבלה הסכמתו להסרת שניהם מתבקש היה שתסיר את דוד השמש במועד בו הסירה את האנטנה, מה שלא בוצע בפועל. למקרא התמליל ולאחר ששמעתי את העדים, התרשמתי כי הנתבעת ידעה שהיא קיבלה הסכמה להסרת האנטנה בלבד, ועל כן פעלה לאלתר להסרתה, ולאחר שנקפו הימים והשבועות והיא לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/147/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיבלה את הסכמת בעלי הדירה או המתווך להסרת דוד השמש החליטה לעשות דין לעצמה ולהסיר מס' חודשים לאחר מכן את דוד השמש והקולטים.

הסתמכות התובעים על קיום דוד שמש וקולט-

53. מתצהיר עדותה הראשית של תובעת מס' 2 עלה כי היא ובעלה ראו את הדירה בדצמבר 2021 ובמועד ביקורם בדירה וידאו כי לדירה קיים דוד שמש וקולטים. ביום 2.3.22 נחתם ההסכם ע"י כל המוכרים, כאשר החתימה עם המוכר הראשון נערכה כבר ביום 13.1.22. ביום 13.3.22 גילו התובעים כי דוד השמש והקולטים הוסרו מהגג והונחו בחצר הצמודה לדירה. לטענתה, הסכם הרכישה נחתם בהסתמך על כך שלדירה קיימים דוד שמש וקולטים. בחקירתה הנגדית העידה העדה כי המתווך מסר לה שקיים דוד שמש ישן לדירה ומעולם לא נמסר לה דבר על הסרתו, ראו עדותה בעמ' 9 לפרוטוקול מיום 18.6.23 שורות 42-34.

54. בנסיבות אלו, בהם במועד שרכשו את הדירה היה קיים דוד וקולט, רשאים היו התובעים להסתמך על האמור, ומשעה שעשו כן לא הייתה רשאית הנתבעת להסירם ללא שהתובעים נתנו לה הסכמתם.

החצר הצמודה לדירת התובעים-

55. מעיון בנסח הרישום עולה כי לדירה הוצמדו שטחי קרקע שסומנו ב' ו-ג' ומשטח בטון שסומן א'.

56. אין מחלוקת על כך שהנתבעת נכנסה לחצר הצמודה לדירת התובעים והציבה שם את הדוד והקולט. הנתבעת טענה כי קיימת לה הזכות להיכנס לחצר זו, וכי כל השכנים בבית עושים כן בעת הצורך, וזאת נוכח העובדה שקיימים בחצר מתקנים משותפים דוגמת שעוני מים, שוחות ביוב ואף בלוני גז פרטיים.

57. מעדות סאדק עלה כי בחצר מוצבים בלוני גז ושעוני מים, ראו עדותו בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 18.6.23 שורות 26-28. כן עלה מעדותו כי לצורך הגעה לבלוני הגז ולשעוני המים נדרשת גישה דרך החצר, ראו עמ' 2 שורות 47-48. בחקירתה הנגדית של הנתבעת את סאדק שאלה הנתבעת את סאדק: **"כאשר הוצמדה החצר על ידי חברת עמידר, אני מניחה שהיא הוצמדה תוך כדי שידוע שיש תשתיות משותפות ואני מניחה שיש גם הוראות בחוזה מול עמידר של הצמדת החצר שאומרות שיש צורך לאפשר גישה לאותם מתקנים משותפים"**, ראו עמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 18.6.23 שורות 16-18.

58. בחקירתה הנגדית של תובעת מס' 2 חזרה ב"כ הנתבעת על דברים אלו בציינה: **"האם את עיינת בהסכם מול עמידר כדי לדעת מה ההנחיות בהסכם ההיסטורי מול עמידר לגבי הגישה למתקנים המשותפים? כי הרי אי אפשר לפגוע בזכויות דיירים לגבי מתקנים משותפים שמצויים בחצר"**, ראו עמ' 10 לפרוטוקול שורות 41-43.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/147/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. אין להלום שהנתבעת תטען כי קיימת לה זכות להצבת מתקנים ולמעבר חופשי בחצר הצמודה לדירת התובעים, מכוח העובדה שהחצר נרכשה ע"י התובעים כשהיא כוללת מתקנים משותפים, אבל בד בבד תתכחש לזכות יתר בעלי הדירות בבית להותיר על הגג שרכשה את הדודים והקולטים ולקבל זכות מעבר חופשית אליהם מהטעם שהגג בבעלותה. האמור מהווה התנהגות שאינה בתום לב.

60. מעדות תובעת מס' 2 עלה כי החצר נעולה וכי חברת הגז וכל בעל דירה שנדרשת לו כניסה לחצר מתאמים עמם כניסה, ראו עדותה בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 12-25. האמור לא הופרך. לדידי, די בכך שבעל דירה מאפשר כניסה לשטח הצמוד לו בתיאום מראש לצורך גישה למתקנים המשמשים אותו, ולא נדרש כי תהיה קיימת כניסה חופשית. אודות קיומה של הזכות להיכנס לשטחו הפרטי של בעל דירה בבית משותף לצורך תחזוקה תקינה ניתן ללמוד מקל וחומר מהוראת סעיף 4(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 הקובע כדלהלן: **"בעל דירה חייב להרשות שיבוצעו בדירתו העבודות ההכרחיות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ולתכלית זו רשאים חברי הנציגות ובני אדם הפועלים בשמה להיכנס לדירתו ולבצע בה עבודות כאמור"**. אם ביצוע עבודות בשטח דירה מותר, קל וחומר שזכות מעבר לצורך ביצוען מותר. ויוטעם, אמנם בעניינינו נדרשת זכות גישה דרך הגג לצורך תחזוקת מתקנים משותפים (דודי השמש והקולטים) ולא לתחזוקת רכוש משותף, אך הסכם המכר עליו חתמה הנתבעת קבע באופן מפורש כי הנתבעת תהיה חייבת לאפשר זכות מעבר גם למתקנים פרטיים אלו.

61. הנה כי כן, מוצאת אני לקבוע כי התובעים רשאים לנעול את החצר, ובלבד שיאפשרו גישה בתיאום מראש למתקנים המשותפים או הפרטיים המוצבים בה.

סוף דבר-

62. אני מחייבת את הנתבעת להשיב לגג הצמוד לה את דוד השמש והקולט המשמש את התובעים, וככל שהללו ניזוקו כתוצאה מהנחתם בחצר, לרכוש על חשבונה דוד שמש וקולטים דומים לאלו שהיו ולוודא שיחוברו כראוי לשם אספקת מים חמים לדירה. האמור יבוצע על חשבונה בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

63. ניתן בזאת צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעת או מי מטעמה להיכנס לחצר שבבעלות התובעים ללא שתיאמו מראש מועד הכניסה עם התובעים. התובעים לא יהיו רשאים לאסור הכניסה בתיאום מראש. על מנת לצמצם מחלוקות בעניין מוצע כי התיאומים בין הצדדים יעשו בכתב.

64. באשר להוצאות ההליך, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/147/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20
Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020).

65. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיוון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

66. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: "בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור". כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.

67. בתקנה 155 לתקנות נקבע:

"155. (א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.
(ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיוורה בית המשפט.

(ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו."

68. במיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות למספר הדיונים שהתקיימו בתיק, לאגרת המשפט ששולמה ולשכר הטרחה ששולם, אני מחייבת את הנתבעת בהוצאות משפט לטובת התובעים, יחד ולחוד, בסך של 18,219 ₪ לפי הפירוט שלהלן: 669 ₪ אגרת משפט, 17,550 ₪ שכר טרחת עו"ד בהתאם לאסמכתאות שצורפו. סכום זה ישולם על ידי הנתבעת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן ביום ח' בכסלו תשפ"ג (21.11.23) בהיעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין